주택임대차 계약의 불공정 특약 및 독소조항에 관한 법적·실무적 심층 분석 보고서

1. 서론: 임대차 시장의 비대칭성과 특약의 법적 효력

대한민국의 주택임대차 시장은 전세(Jeonse)라는 독특한 제도를 기반으로 임대인과 임차인 간의 복잡한 채권 관계를 형성하고 있다. 최근 전세 사기 및 보증금 미반환 사태가 사회적 이슈로 대두되면서, 임대차 계약서 작성 시 포함되는 '특약사항(Special Covenants)'의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있다. 민법상 계약 자유의 원칙에 따라 당사자는 자유롭게 계약 내용을 정할 수 있으나, 주택임대차보호법은 임차인을 사회적 약자로 규정하고 이를 보호하기 위해 편면적 강행규정(One-sided Mandatory Provisions)의 성격을 띠고 있다. 이는 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 효력이 없음을 의미한다.[1]

그럼에도 불구하고 현장에서는 임대인의 우월적 지위를 이용하거나, 혹은 상호 법률적 무지로 인해 임차인에게 부당하게 불리한 일명 '독소조항'들이 관행적으로 계약서에 삽입되고 있다. 이러한 조항들은 법적으로 무효임에도 불구하고, 실제 분쟁 발생 시 임차인에게 심리적 압박을 가하여 정당한 권리 행사를 포기하게 만드는 수단으로 악용된다. 본 보고서는 주택임대차 계약에서 빈번하게 발견되는 100가지의 불공정 특약을 조사하고, 이를 5가지 핵심 주제(금전, 유지보수, 계약해지, 사생활, 절차)로 분류하여 각 조항의 위법성을 법적 근거와 대법원 판례를 통해 정밀 분석한다. 또한, 국토교통부와 법무부의 표준계약서 가이드라인, 공정거래위원회의 시정 조치, 그리고 한국부동산원 임대차분쟁조정위원회의 실제 조정 사례를 종합적으로 검토하여 실효성 있는 대응 방안을 제시한다.

---

2. 임대차 계약의 법적 위계와 강행규정의 법리

독소조항의 무효성을 논증하기 위해서는 대한민국 법체계 내에서 주택임대차 계약이 가지는 위계 구조를 이해해야 한다.

2.1. 민법과 주택임대차보호법의 관계

민법 제618조 이하의 임대차 규정은 일반법으로서 적용되지만, 주거용 건물의 임대차에 관하여는 주택임대차보호법(이하 '주임법')이 특별법으로서 우선 적용된다. 주임법 제10조는 "이 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다"고 명시하여 강행규정성을 천명하고 있다.[2] 즉, 계약서 특약란에 임차인이 자필로 서명하고 날인하였다 하더라도, 그 내용이 주임법의 보호 기준에 미달하여 임차인에게 불리하다면 그 특약은 무효가 되고 법정 기준이 적용된다.

2.2. 약관의 규제에 관한 법률 (약관법)

임대사업자가 다수의 임차인과 계약을 체결하기 위해 일정한 형식으로 미리 마련한 계약서(약관)를 사용하는 경우, 약관법의 적용을 받는다. 약관법 제6조는 신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 약관 조항은 무효라고 규정한다. 공정거래위원회는 이를 근거로 아파트 임대차 계약서 등에서 발견되는 불공정 조항들을 지속적으로 시정 조치해왔다.[4] 특히 임대인이 임차인의 권리를 부당하게 제한하거나, 사업자의 원상회복 의무를 임차인에게 전가하는 조항들이 주된 시정 대상이다.[6]

2.3. 대법원 판례의 태도

대법원은 임대차 계약의 특약 해석에 있어 문언의 객관적 의미뿐만 아니라 당사자의 경제적 지위, 계약의 목적, 사회 통념 등을 종합적으로 고려한다. 특히 수선의무 면제 특약과 같이 민법의 임의규정을 배제하는 특약의 경우, 그 범위를 구체적으로 명시하지 않으면 임대인의 대수선 의무까지 면제되는 것은 아니라고 판시하며 임차인을 보호하는 경향을 보인다.[8]

---

3. 독소조항 유형 I: 보증금 반환 및 금전적 의무 전가 (1~20번)

금전 관련 특약은 임차인의 재산권과 직결되는 가장 민감한 영역이다. 임대인은 보증금 반환의 지연 위험을 임차인에게 전가하거나, 법적으로 임대인이 부담해야 할 비용을 임차인에게 떠넘기는 조항을 자주 사용한다.

3.1. 보증금 반환의 동시이행 항변권 무력화 시도

가장 대표적인 독소조항은 "새로운 세입자가 들어와야 보증금을 반환한다"는 특약이다.[10] 이는 임대차 계약 종료 시 임대인의 보증금 반환 의무와 임차인의 목적물 인도 의무가 동시이행 관계에 있다는 민법 원칙을 위반한다. 임대인의 자금 사정은 보증금 반환 의무의 이행을 거절할 정당한 사유가 될 수 없으며, 이러한 특약은 임차인에게 부당하게 불리하므로 무효이다.

3.2. 장기수선충당금의 부당 전가

장기수선충당금은 아파트 등 공동주택의 주요 시설 교체 및 보수를 위해 소유자(임대인)가 적립해야 하는 비용이다(공동주택관리법 제30조). 그러나 "장기수선충당금은 임차인이 부담한다"는 특약을 넣어 이를 임차인에게 전가하는 경우가 많다.[11] 판례는 당사자 간의 합의에 의한 특약 자체는 유효하다고 볼 여지가 있으나, 이것이 약관의 형태로 임차인에게 부당하게 강요된 경우 무효로 볼 수 있다는 입장과, 명시적 특약이 있다면 유효하다는 하급심 판례가 혼재하므로 계약 체결 시 각별한 주의가 요구된다.[13]

[표 1] 금전 및 보증금 관련 불공정 독소조항 분석 (1~20)

번호	독소조항 내용 (특약 예시)	법적 효력	상세 법적 근거 및 판례 분석
1	"보증금은 새로운 임차인이 들어와서 보증금을 낼 때 반환한다."	무효	임대인의 보증금 반환 의무는 임대차 종료와 동시에 발생함. 제3자의 계약 여부에 의존하는 것은 임차인에게 부당하게 불리함 (주임법 제10조, 민법 동시이행 항변권). [10]
2	"계약 종료 후 보증금 반환이 지연되더라도 지연이자는 청구하지 않는다."	무효	임대인의 채무불이행에 대한 책임을 면제하는 조항으로 약관법 제7조 및 민법상 손해배상청구권을 부당하게 제한함. [15]
3	"임차인은 임대차 계약 종료 시 장기수선충당금 반환을 청구할 수 없다."	무효	장기수선충당금의 납부 의무자는 소유자임. 이를 임차인에게 전가하는 것은 부당이득에 해당할 수 있음 (공동주택관리법 제30조). 단, 명시적 합의 시 논란 있음. [11]
4	"월세는 매년 5%씩 자동으로 인상한다." (합의 절차 무시)	무효	차임증액청구권은 형성권이나, 주임법은 '약정한 차임이나 보증금이 경제 사정의 변동으로 적절하지 않게 된 때'에만 청구 가능토록 함.

			무조건적 자동 인상은 주임법 제7조 위반. [17]
5	"임차인은 월세에 대해 현금영수증 및 소득공제 신청을 하지 않는다."	무효	조세 포탈을 목적으로 하는 반사회적 법률행위(민법 제103조)로서 무효. 세액공제 신청을 이유로 한 손해배상 청구도 불가함. [19]
6	"임대인이 건물을 매매할 경우, 임대차 계약은 자동 해지되고 임차인은 즉시 명도한다."	무효	주임법 제3조(대항력)에 따라 임차 주택의 양수인은 임대인의 지위를 승계하므로, 임차인은 잔여 기간 거주를 주장할 수 있음. [20]
7	"보증금 중 일부를 계약금으로 지급 후 위약 시 계약금 전액을 몰수한다." (과다 위약금)	일부 무효	손해배상액의 예정이 부당하게 과다한 경우 법원은 이를 적당히 감액할 수 있음 (민법 제398조, 대법원 2000다35771). [21]
8	"재건축 또는 리모델링이 확정되면 조건 없이 즉시 퇴거한다."	무효	구체적인 재건축 계획 고지 없이 단순히 재건축 사유만으로 계약갱신을 거절하거나 중도 해지할 수 없음 (주임법 제6조의3). [23]
9	"계약 기간 중 임차인이 퇴거할	무효	잔여 기간 월세 전액을 위약금으로

	경우, 남은 기간의 월세를 위약금으로 일시불 지급한다."		하는 것은 임차인에게 부당하게 과중한 손해배상 의무를 부과하는 것으로 무효 소지 큼 (약관법 제8조). [10]
10	"관리비는 임대인이 임의로 인상할 수 있으며 임차인은 이의를 제기하지 않는다."	무효	관리비도 임대차 계약의 중요 내용이므로 일방적 변경은 불가함. 실비 변상 차원을 넘는 인상은 부당함. [24]
11	"임차인이 경매 등으로 우선변제권을 행사하고 남은 보증금 차액은 포기한다."	무효	보증금 전액을 변제받을 때까지 임대차 관계는 존속함 (주임법 제3조의5). 차액 포기 특약은 강행규정 위반. [25]
12	"임차인은 임차권등기명령을 신청할 수 없다."	무효	법률상 보장된 임차인의 권리(주임법 제3조의3)를 사전 포기하게 하는 약정으로 무효. [4]
13	"시설물 수리비는 원인 불문하고 보증금에서 임의 공제한다."	무효	공제 사유와 금액에 대한 객관적 입증 없이 임대인이 일방적으로 공제하는 것은 불가. [26]
14	"임대차 계약서 작성 비용 및 대필료는 임차인이 전액 부담한다."	불공정	통상적으로 쌍방이 균분하거나 원인 제공자가 부담하는 것이 관례. 일방적 전가는 불공정 조항

			소지.[27]
15	"임대인은 임차인의 동의 없이 보증금을 월세로 전환할 수 있다."	무효	보증금의 월 차임 전환은 주임법 제7조의2에 따라 산정률 제한을 받으며, 원칙적으로 임차인의 동의가 필요함.[28]
16	"묵시적 갱신 상태에서 퇴거 시 중개보수는 임차인이 부담한다."	무효	묵시적 갱신 중 해지 통보 시 3개월 후 효력 발생(주임법 제6조의2). 정상적 계약 종료이므로 신규 임차인 중개보수는 임대인 부담이 원칙 (국토부 유권해석, 서울지법 97나55316).[29]
17	"임대료 연체 시 연 30%의 연체이자를 가산한다."	무효	이자제한법상 최고이자율(연 20%)을 초과하는 약정은 무효.[22]
18	"임대인은 임차인의 부재중에도 집을 방문하여 점검할 수 있다."	무효	임차인의 주거의 평온을 해치는 조항으로, 주거침입죄 구성 요건에 해당할 수 있으며 사생활 침해로 무효.[23]
19	"입주 전 청소비는 임차인이 부담한다." (퇴거 청소비와 별도)	부당	임대 목적물을 사용 수익 가능한 상태로 인도할 의무(민법 제623조)는 임대인에게 있으므로 입주 청소 의무 전가는 부당.[32]

20	"부가세(VAT)는 별도로 한다." (주거용 오피스텔 등)	주의	국민주택규모(85㎡) 이하 주택 임대는 부가세 면세. 면세 사업자가 부가세를 요구하는 것은 부당이득 소지. [33]

---

4. 독소조항 유형 II: 시설물 유지보수 및 원상복구 (21~40번)

"임차인은 퇴거 시 주택을 원상복구한다." 이 짧은 문장은 임대차 분쟁의 가장 큰 불씨이다. 임대인은 이를 근거로 도배, 장판 교체 비용은 물론 자연적으로 마모된 시설물의 수리비까지 청구하곤 한다.

4.1. 수선의무 면제 특약의 한계

민법 제623조는 임대인에게 목적물을 사용, 수익하게 할 의무(수선의무)를 부과한다. 판례는 특약으로 임대인의 수선의무를 면제할 수는 있으나, 그 면제 범위는 통상적으로 생길 수 있는 파손의 수선(소규모 수선)에 한하며, 건물의 주요 구성 부분에 대한 대수선이나 기본적 설비 부분의 교체 등은 여전히 임대인이 부담한다고 판시하고 있다.[8] 따라서 "모든 수리는 임차인이 한다"는 포괄적 특약은 효력이 제한적이다.

4.2. 통상적 손모(Natural Wear and Tear)와 원상복구

서울중앙지방법원은 "임차인이 통상적인 사용을 하다가 생긴 상태 악화나 가치 감소(통상 손모)는 임대료에 포함되어 있으므로, 이에 대한 원상회복 의무는 없다"고 판결하였다.[25] 즉, 햇빛에 바랜 벽지, 가구에 눌린 장판 자국, 벽에 박은 소수의 못 자국 등은 임차인이 비용을 지불할 필요가 없는 것이다. 그러나 다수의 특약은 "못 자국 하나당 1만 원", "전체 도배 비용 부담" 등을 명시하여 이러한 법리를 우회하려 한다.

[표 2] 유지보수 및 원상복구 관련 독소조항 분석 (21~40)

번호	독소조항 내용 (특약 예시)	법적 효력	상세 법적 근거 및 판례 분석
21	"건물의 모든 유지보수 및 수리는 임차인의 비용으로 한다."	일부 무효	대법원 판례(94다34692)에 따라 대수선, 기본 설비(보일러, 배관 등) 수리 의무까지

			임차인에게 전가하는 것은 무효. 소규모 소모품에 한해 유효.[8]
22	"보일러 고장 시 수리 및 교체 비용은 임차인이 부담한다."	무효	보일러는 주거의 필수 설비로 노후화로 인한 고장은 임대인 책임. 임차인의 고의/과실이 입증된 경우만 부담.[24]
23	"곰팡이 발생 시 임차인이 모든 제거 비용과 도배를 책임진다."	무효	건물 구조적 하자(단열 미비, 누수 등)로 인한 결로와 곰팡이는 임대인 책임. 환기 부족 등 임차인 과실 입증 책임은 임대인에게 있음.[36]
24	"퇴거 시 못 자국 하나라도 있으면 벽면 전체를 도배한다."	무효	생활에 필요한 통상적인 못 박기 등은 '통상 손모'로 보아 원상복구 의무 대상 아님 (서울중앙지법 2005가합100279).[25]
25	"퇴거 시 사유 불문하고 도배, 장판 비용은 임차인이 부담한다."	무효	임차인의 고의/과실 파손이 없는 한, 자연 마모된 도배/장판 교체 비용을 전가하는 특약은 불리한 약정으로 무효 소지.[38]
26	"입주 시 설치된 시설물 일체를 현	무효	별도의 약정이 없는 한 현 임차인은

	상태로 반환해야 한다." (이전 임차인 시설 포함)		자신이 설치한 시설에 대해서만 원상회복 의무가 있음. 이전 임차인의 시설까지 철거할 의무 없음 (대법원 90다카12035). [40]
27	"누수로 인한 수도요금 과다 발생 시 임차인이 전액 부담한다."	무효	배관 노후 등으로 인한 누수는 임대인의 관리 영역이므로, 이로 인한 수도요금 손해는 임대인이 부담해야 함. [42]
28	"형광등, 수전 등 소모품 교체도 임대인이 한다." (임차인 주장)	기각	반대로, 통상적인 소규모 소모품(전구, 배터리 등) 교체는 민법상 임차인의 보존 행위(비용 부담)로 보는 것이 판례의 태도. [24]
29	"애완동물 사육 시 벽지 및 바닥재를 전면 교체한다."	유효 가능	애완동물 사육 금지 특약이 있었고 이를 위반하여 실제 훼손이 발생했다면 유효할 수 있음. 단, 훼손 없는 경우까지 전면 교체는 과도. [43]
30	"겨울철 동파 사고 시 무조건 임차인이 수리비를 부담한다."	무효	배관의 구조적 문제나 단열 부족이 원인인 경우 임대인 책임. 임차인의 선관주의 의무 위반(장기 외출 보일러 꺼짐 등)이 입증되어야 함. [24]

31	"퇴거 시 청소비로 금 00만원을 공제한다." (계약 시 미고지)	무효	계약 체결 당시 합의되지 않은 청소비를 퇴거 시 일방적으로 공제하는 것은 부당.[32]
32	"임차인은 자연재해(태풍 등)로 인한 유리창 파손을 복구한다."	무효	천재지변으로 인한 파손은 불가항력으로서 소유자인 임대인이 부담해야 함.[45]
33	"옵션 가전제품(에어컨 등) 고장 시 임차인이 수리한다."	무효	옵션으로 제공된 가전은 임대료에 사용료가 포함된 것이므로 노후 고장은 임대인이 수리해야 함.[46]
34	"계약 종료 시 '신축 당시 상태'로 원상복구한다."	무효	시간 경과에 따른 가치 하락(감가상각)을 무시하고 새것으로 만들어 놓으라는 요구는 부당함.[6]
35	"하수구 막힘 비용은 무조건 임차인이 낸다."	일부 무효	배관 자체의 노후/구배 불량은 임대인 책임. 임차인의 머리카락/이물질 투입 과실이 있을 때만 임차인 책임.[48]
36	"임대인은 주택의 하자담보책임을 지지 않는다."	무효	주택의 중대한 하자에 대해 임대인의 법적 책임을 전면 배제하는 특약은 강행규정 위반.[3]

37	"입주 후 발견된 하자에 대해 1주일 내 통지 없으면 임차인 책임으로 간주한다."	부당	하자의 종류에 따라 즉시 발견이 어려운 경우(누수, 결로 등)가 있으므로 기한을 둠으로써 면책하려는 것은 부당. [46]
38	"도어락 배터리 방전으로 인한 파손 시 임차인 책임."	유효	배터리 교체 등 관리 소홀로 인한 파손은 임차인의 선관주의 의무 위반.
39	"임차인이 설치한 시설물(에어컨 등)은 퇴거 시 임대인 소유로 한다."	무효	임차인의 부속물매수청구권(민법 제646조)을 배제하는 특약으로 임차인에게 불리하여 무효. [49]
40	"원상복구 범위에 대한 이견 시 임대인이 지정한 업체의 견적을 따른다."	무효	객관적이지 않은 일방적 견적 강요는 불공정 약관에 해당. [7]

---

5. 독소조항 유형 III: 계약 해지 및 갱신 거절 (41~60번)

주택임대차보호법은 임차인의 주거 안정을 위해 '계약갱신요구권'을 보장하고 있다. 그러나 임대인들은 다양한 특약을 통해 이 권리를 무력화하거나, 법정 사유가 아님에도 계약을 중도 해지할 수 있는 권한을 확보하려 한다.

5.1. 계약갱신요구권 포기 각서의 효력

"임차인은 계약갱신요구권을 행사하지 않기로 한다"는 특약은 주임법 제10조 강행규정 위반으로 명백히 무효이다. 최근 대법원 판례는 임차인이 계약갱신요구권을 행사한 후, 새로운 임대인(매수인)이 실거주를 이유로 이를 거절할 수 있는지에 대해 다루었으며, 이미 갱신된 계약에 대해서는 거절할 수 없다는 취지의 판결들이 나오고 있다.[50]

5.2. 단기 연체와 즉시 명도

민법은 2기 이상의 차임 연체 시 계약 해지를 규정하고 있다. "1회라도 연체 시 즉시 퇴거한다"는

특약은 이 법정 해지 요건을 완화하여 임차인의 거주권을 심각하게 위협하므로 무효이다.[52]

[표 3] 계약 해지, 갱신 및 기간 관련 독소조항 분석 (41~60)

번호	독소조항 내용 (특약 예시)	법적 효력	상세 법적 근거 및 판례 분석
41	"임차인은 2년 후 계약갱신요구권을 행사하지 않고 퇴거하기로 합의한다."	무효	계약 체결 시점에 미리 갱신요구권을 포기하게 하는 약정은 강행규정 위반으로 무효 (주임법 제10조). [50]
42	"월세가 1회라도 밀리면 즉시 계약을 해지하고 퇴거한다."	무효	민법 제640조는 '2기의 차임액에 달하는 때' 해지 가능토록 함. 이를 1회로 단축하는 것은 임차인에게 불리하여 무효. [52]
43	"계약 기간은 1년으로 하며, 1년 뒤 무조건 퇴거한다."	무효	주임법 제4조에 따라 기간을 정하지 않거나 2년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 2년으로 봄. 임차인은 2년 주장 가능. [42]
44	"임대인이 실거주하겠다고 통보하면 계약 기간 중이라도 3개월 내 비워준다."	무효	계약 기간 중에는 임대인의 실거주 사유로 해지할 수 없음. 갱신 거절 사유일 뿐임. [42]
45	"임차인이 연락 두절되거나 연체 시 짐을 임의로 처분해도 민형사상	무효	자력구제 금지 원칙 위반. 명도소송 및 강제집행 절차 없이 임의 처분 시

	책임을 묻지 않는다."		주거침입, 절도, 손괴죄 성립. [56]
46	"묵시적 갱신된 경우라도 임대인은 언제든지 해지 통고를 할 수 있다."	무효	묵시적 갱신 시 임대차 존속기간은 2년으로 간주됨(주임법 제6조). 임차인만 해지권(3개월 후 효력)을 가짐. [2]
47	"임대인이 바뀌면 현 임대차 계약은 무효로 하고 재계약해야 한다." (조건 변경 강요)	무효	대항력 있는 임차인은 신규 임대인에게 기존 계약 내용을 그대로 주장할 수 있음. 재계약 강요 불가. [1]
48	"임대차 등기 명령을 신청하면 위약금을 문다."	무효	임차권등기명령신청권 방해 금지. 강행규정 위반. [4]
49	"계약 갱신 시 보증금 및 월세를 시세에 맞춰 제한 없이 인상한다."	무효	갱신 시에도 차임 증액 상한은 5%로 제한됨 (주임법 제7조). [17]
50	"임차인이 파산 선고를 받으면 계약은 즉시 해지된다."	무효	파산법 및 주임법의 보호 취지에 반하며, 단순히 파산 사실만으로 해지 사유 삼을 수 없음.
51	"임대인이 주택을 매도하기 위해 보여주는 것을 거부하면 계약을 해지한다."	무효	임차인의 협조 의무는 있으나, 이것이 즉각적인 계약 해지 사유가 되기는 어려움 (신뢰 관계 파괴 정도에 따라 판단).

52	"임차인은 전입신고와 확정일자를 받지 않기로 한다." (오피스텔 업무용 위장 등)	무효	주임법상 대항력 취득을 막는 특약은 무효. 임차인은 특약에도 불구하고 전입신고 가능하며 보호받음. [59]
53	"계약 종료 통보는 반드시 6개월 전에 해야 한다. (그 이후 자동 연장)"	무효	주임법은 종료 6개월~2개월 전까지 갱신 거절 통지를 규정함. 이를 임차인에게 불리하게 6개월 시점으로 고정하는 것은 무효. [60]
54	"반려동물을 몰래 키우다 적발되면 즉시 강제 퇴거한다."	일부 무효	사육 금지 특약 위반은 계약 해지 사유가 될 수 있으나, '즉시 강제 퇴거'는 절차적 정의 위반. 명도 소송 필요. [43]
55	"임차인이 주택 내부 구조를 변경하면 즉시 계약 해지 및 위약금을 문다."	유효 가능	임차인은 임대인 동의 없이 구조 변경 불가. 원상회복 의무 위반 및 무단 변경은 해지 사유 가능.
56	"임대인이 지정하는 화재보험에 가입하지 않으면 해지한다."	부당	임차인에게 보험 가입 의무를 강제하고 특정 상품을 강요하는 것은 불공정 행위 소지.
57	"임차인은 부속물매수청구권을 포기한다."	무효	부속물매수청구권(민법 제646조)은 강행규정으로 포기 특약은 무효. [49]

58	"임차인이 1주일 이상 장기 부재 시 계약 해지한다."	무효	거주의 자유 침해 및 합리적 해지 사유 아님. [62]
59	"법정 갱신(묵시적 갱신)은 인정하지 않는다."	무효	법률 규정에 의한 갱신 효과를 당사자 합의로 배제할 수 없음. [2]
60	"임차인이 개인회생을 신청하면 계약을 해지한다."	무효	채무자 회생 및 파산에 관한 법률 위반 소지.

---

6. 독소조항 유형 IV: 사생활 침해 및 생활 간섭 (61~80번)

임대인이 소유권을 근거로 임차인의 사생활을 과도하게 통제하거나, 헌법상 보장된 기본권을 침해하는 조항들이다.

[표 4] 사생활 침해 및 생활 관련 독소조항 분석 (61~80)

번호	독소조항 내용 (특약 예시)	법적 효력	상세 법적 근거 및 판례 분석
61	"임대인은 마스터키를 보관하며 비상시 출입할 수 있다."	위험	'비상시'의 범위가 모호하여 악용 소지 큼. 임차인 부재 시 무단출입은 주거침입죄 성립. 명확한 동의 절차 필수. [2]
62	"이성 친구의 방문 및 숙박을 절대 금지한다."	무효	임차인의 사생활의 자유를 과도하게 제한하는 것으로 민법 제103조(반사회질서) 위반 소지.

63	"실내에서 고기나 생선 요리를 금지한다."	부당	일반적인 주거 생활에 수반되는 식생활을 제한하는 것은 과도한 간섭. 냄새 배임 등은 원상복구 문제로 해결할 사안. [63]
64	"반려동물 사육 적발 시 마리당 500만 원의 위약금을 문다."	일부 무효	사육 금지 특약은 유효하나, 위약금 액수가 손해액 대비 부당하게 과다하면 감액 대상. [44]
65	"임차인은 못질을 일절 할 수 없다." (액자 등 포함)	유효	벽체 손상 방지를 위한 특약으로 유효하나, 생활상 필수적인 소규모 못질까지 위약금 부과 시 다툼 소지. [26]
66	"밤 10시 이후 세탁기 사용 및 샤워 금지."	권고적	공동주택 생활 수칙으로 권고할 수 있으나, 이를 위반했다고 계약 해지나 위약금을 물리는 것은 과도함.
67	"임대인이 지정한 인터넷/TV 통신사만 이용해야 한다."	부당	소비자의 선택권을 제한하는 불공정 거래 행위 소지. [64]
68	"임차인은 주소 이전을 하지 않는다." (전입신고 금지)	무효	주민등록법 위반 교사 및 주임법상 권리 박탈 시도로 무효. [59]
69	"임대인의 종교 권유를 거부하면 퇴거한다."	무효	종교의 자유 침해. 반사회적 법률행위.

70	"결혼하거나 자녀를 출산하면 퇴거한다." (1인 가구 한정)	무효	헌법상 행복추구권 및 혼인과 가족생활의 보호 원칙 위반. [42]
71	"택배 기사 외 외부인 출입을 통제한다."	무효	임차인의 주거 사용 수익권을 과도하게 제한.
72	"임대인이 건물 청소 상태를 수시로 점검한다."	부당	사전 동의 없는 수시 점검은 사생활 침해.
73	"임차인은 층간소음 발생 시 즉시 퇴거한다."	주의	소음의 정도에 대한 객관적 기준 없이 민원만으로 퇴거시키는 것은 부당. 단, 심각한 경우 해지 사유 가능.
74	"실내 흡연 절대 금지 및 위반 시 위약금 00만원."	유효	간접흡연 피해 및 벽지 오염 방지 목적으로 합리적 범위 내 유효. [65]
75	"임차인은 관리비 사용 내역 공개를 요구할 수 없다."	무효	집합건물법 및 공동주택관리법에 따라 알 권리 보장됨. [24]
76	"겨울철 실내 온도를 20도 이상 유지해야 한다." (동파 방지)	유효	선관주의 의무의 구체화로 볼 수 있음. 위반하여 동파 시 책임 소재 근거 됨.
77	"임대차 기간 중 임대인이 거주하는 층의 화장실을 함께	부당	독립된 주거 공간 임대차의 본질에 반함. (하숙 등

	사용한다."		특수한 경우 제외)
78	"쓰레기 분리수거 미이행 시 벌금 10만원."	부당	과태료 부과 권한은 관공서에 있음. 임대인이 사적 제재로 벌금을 부과할 수 없음.
79	"주차장은 임대인만 사용할 수 있다." (사전 고지 없었을 시)	부당	임차물에 포함된 공용 부분 사용권을 사후에 제한하는 것은 부당.
80	"임차인은 임대인의 우편물을 수령하여 전달해야 한다."	부당	임차인에게 부당한 노무를 강요하는 것임.

---

7. 독소조항 유형 **V:** 기타 절차 및 권리 제한 **(81~100번)**

[표 **5]** 기타 절차 및 불공정 특약 분석 **(81~100)**

번호	독소조항 내용 **(**특약 예시**)**	법적 효력	상세 법적 근거 및 판례 분석
81	"본 계약에 규정되지 않은 사항은 임대인의 해석에 따른다."	무효	약관법상 고객에게 부당하게 불리한 조항(해석권 독점)으로 무효. 관습이나 관계 법령에 따라야 함. [7]
82	"임차인은 권리금을 주장할 수 없다." (상가 겸용 주택 등)	무효	상가임대차보호법 상 권리금 회수 기회 보호 규정은 강행규정. 포기 특약 무효. [67]
83	"소송 발생 시 관할	부당	민사소송법상

	법원은 임대인 주소지로 한다."		관할(피고 주소지, 의무이행지 등) 이익을 임차인에게 불리하게 변경하는 합의관할 조항은 약관일 경우 무효 가능. [7]
84	"임차인은 화재 발생 시 원인 불문하고 손해를 배상한다."	무효	임차인의 귀책사유 없는 화재까지 배상책임을 지우는 것은 무효 (대법원 2009다13162). [30]
85	"임대차 계약 내용은 제3자에게 비밀로 한다."	부당	임차인의 법률 상담이나 권리 구제 활동을 방해할 목적으로 악용될 소지.
86	"임차인은 계약금 영수증만으로 확정일자를 받는다." (계약서 미교부 시도)	위험	계약서 원본이 있어야 정확한 권리 관계 증빙 가능. 계약서 미작성/미교부는 중개사법 위반. [33]
87	"특약 사항 위반 시 보증금 전액을 위약금으로 몰수한다."	무효	위반의 경중을 따지지 않고 보증금 전액 몰수는 과도한 손해배상 예정으로 무효. [21]
88	"임대인이 변경되어도 기존 계약 조건(저렴한 월세 등)은 승계되지 않는다."	무효	대항력 있는 임차권은 동일한 조건으로 승계됨. [1]
89	"임차인은 배상책임보험을 의무적으로	부당	임차인 부담으로 임대인을 수익자로 하는 보험 강요는

	가입하고 수익자를 임대인으로 한다."		부당.
90	"계약금 입금 후 24시간 내 해제 시 계약금을 반환한다." (가계약금 분쟁)	주의	민법상 해약금 해제 시 배액 배상이 원칙. '반환'만 명시하면 임대인에게 유리한(배액배상 안 해도 되는) 조항이 될 수 있음.
91	"임차인은 어떠한 경우에도 민·형사상 이의를 제기하지 않는다." (부제소 합의)	일부 무효	장래에 발생할지 모르는 모든 분쟁에 대한 포괄적 부제소 합의는 무효라는 것이 판례 입장.
92	"중개수수료는 현금으로 지급하고 영수증을 발행하지 않는다."	무효	공인중개사법 및 세법 위반.
93	"임대인이 제공한 계좌가 아닌 타 계좌 입금 시 무효로 한다."	주의	사기 방지 목적일 수 있으나, 착오 송금 시 구제 절차를 원천 봉쇄하면 부당.
94	"임차인은 건물에 대한 유치권을 행사하지 않는다."	유효	유치권 배제 특약은 유효함. 단, 필요비/유익비 상환청구권 포기 특약과 결합될 때 신중해야 함.
95	"근저당권 설정을 위해 임차인은 잠시 전출 신고를 했다가 재전입한다."	위험/무효	임차인의 대항력 순위를 뒤로 미루는 작업으로, 사고 발생 시 보증금 전액 손실 위험. 이에 응할

			의무 없음.[59]
96	"임차인은 주택을 전대(재임대)할 수 없다." (동의 시 가능함에도 절대 금지 명시)	주의	민법상 임대인 동의 없는 전대는 금지되나, '소부분'의 전대는 동의 없이 가능(민법 제632조). 이를 전면 금지하는 특약은 유효하나 임차인에게 불리.
97	"입주 전 시설물 파손 확인 못 한 책임은 임차인에게 있다."	부당	숨겨진 하자에 대한 책임까지 임차인에게 전가하는 것은 부당.[46]
98	"임차인이 외국인인 경우 보증금을 더 높게 책정한다."	차별	합리적 이유 없는 국적 차별.
99	"계약 종료 시 임차인이 비용을 들여 전문 청소업체를 통해 청소한다."	유효 가능	구체적으로 명시된 경우 유효할 수 있으나, 과도한 비용 지정 시 분쟁 소지.
100	"본 특약은 주택임대차보호법보다 우선한다."	무효	주임법 제10조(강행규정)에 정면으로 반하는 문구. 법이 특약보다 우선함.[2]

---

8. 독소조항 무력화 전략 및 결론

8.1. 대응 전략: "서명했다고 끝이 아니다"

임차인이 위 100가지 독소조항이 포함된 계약서에 서명했다 하더라도, 주택임대차보호법 제10조에 따라 '임차인에게 불리한 약정'은 효력이 없다. 따라서 분쟁 발생 시 임차인은 다음과 같은 단계로 대응해야 한다.

1. 내용증명 발송: 해당 특약이 강행규정 위반으로 무효임을 적시하고, 표준 법령에 따른 이행을 촉구한다.
2. 분쟁조정 신청: 한국부동산원 또는 LH 주택임대차분쟁조정위원회에 조정을 신청한다. 조정안은 재판상 화해와 동일한 효력을 가질 수 있다.[69]
3. 법적 대응: 소액심판제도 등을 활용하여 보증금 반환 또는 손해배상을 청구한다. 이때 계약서 특약보다는 법률 규정이 우선 적용됨을 판례(94다34692 등)를 통해 주장한다.

8.2. 법무부 주택임대차표준계약서 활용

가장 확실한 예방책은 계약 단계에서 '법무부 주택임대차표준계약서' 사용을 요구하는 것이다.[20] 표준계약서는 임차인의 대항력 확보, 수선 의무의 구체화, 묵시적 갱신 시 해지권 보장 등 법적 보호 장치를 명문화하고 있다. 특히 최근 개정된 표준계약서는 "임대인이 계약 후 잔금일까지 저당권 등을 설정하지 않는다"는 특약을 포함하여 전세 사기 예방 기능을 강화하였다.[73]

8.3. 결론

주택임대차 계약의 독소조항은 임대인의 리스크 회피 욕구와 임차인의 정보 부족이 결합하여 생성된 시장의 기형적 산물이다. 본 보고서에서 분석한 100개의 조항 대부분은 법적 효력이 없거나 제한적이다. 그러나 '무효인 특약'도 계약서에 기재되어 있는 한 현실적인 위력을 발휘한다. 따라서 임차인은 계약 체결 전 꼼꼼한 검토와 수정을 요구해야 하며, 정책 당국은 표준계약서 사용 의무화 범위를 확대하고 불공정 중개 행위에 대한 단속을 강화하여 '기울어진 운동장'을 바로잡아야 할 것이다.

참고문헌 및 법령:

- 대한민국 민법 (제618조~제654조)
- 주택임대차보호법 및 동법 시행령
- 약관의 규제에 관한 법률
- 공동주택관리법
- 대법원 및 하급심 주요 판례 (본문 인용 [1] ~ [74] 참조)
- 법무부·국토교통부 주택임대차 분쟁조정 사례집 (2021, 2023, 2024) [69]
- 한국부동산원 및 소비자원 분쟁조정 결정례 [76]

참고 자료

1. 판례 > 판례 > 전체 - 국가법령정보센터, 12월 30, 2025에 액세스, http://www.law.go.kr/precSc.do?tabMenuab103&query=%EC%A3%BC%ED%83%9D%EC%9E%84%EB%8C%80%EC%B0%A8%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95
2. 임대차보호법 계약갱신청구권의 불행사 특약의 유효여부 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/posts/32482
3. 월세(보증금) 변경 불가!! 특약.. 유효할까요? 이런 경우는 증액과 감액 ..., 12월 30, 2025에 액세스, https://lameans.tistory.com/1097
4. 19개아파트임대사업자의주택임대차계약서상불공정약관에대한건, 12월 30,

2025에 액세스, https://www.korea.kr/common/download.do?fileId=186352676
5. 공정위, 19개 아파트임대사업자의 '주택임대차계약서'상 불공정약관 ..., 12월 30, 2025에 액세스, https://www.intn.co.kr/news/articleView.html?idxno=796055
6. 계약서 독소조항, 제대로 검토하고 잘 피하려면? - 법률사무소 인평, 12월 30, 2025에 액세스, https://inpyeonglaw.com/archives/24148/
7. 불공정약관 심사 - 공정거래위원회, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.ftc.go.kr/www/contents.do?key=699
8. 판례 > 부가가치세부과처분취소 - 국가법령정보센터, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?evtNo=98%EB%91%9018053
9. [부동산] [임대인의 수선의무] - 법무법인 창수 서초사무소, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.changsoo.kr/ab-1148-60?OTSKIN=layout_ptr.php&PB_1508831002=6
10. 임대차계약서 독소조항, 왜 문제일까? - 부동산·임대차 법률 블로그 ..., 12월 30, 2025에 액세스, https://realestate.ehyun.co.kr/toxic-lease-clauses
11. 아파트 임대차계약서에 장충금 임차인 부담 특약 '유효', 12월 30, 2025에 액세스, http://www.aptn.co.kr/news/articleView.html?idxno=85997
12. 장기수선충당금의 귀속...강민구 변호사의 부동산·형사소송 생활 ... - 리치, 12월 30, 2025에 액세스, http://n895.ndsoftnews.com/news/articleView.html?idxno=14058
13. 임대차 보증금과 장기수선충당금 반환 요구 사건 - 엘파인드, 12월 30, 2025에 액세스, https://lfind.kr/cases/%EB%8C%80%EA%B5%AC%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90%EA%B9%80%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%9B%90/2025%EA%B0%80%ED%95%A930174
14. 장기수선충당금. 임대인 변경시, 임차인 부담 특약 있는 경우, 12월 30, 2025에 액세스, https://lameans.tistory.com/466
15. 전세보증금 지연이자 받는 법, 주의사항 - 세이프홈즈, 12월 30, 2025에 액세스, https://safehomes.kr/blog/estate/253
16. 전세보증금 반환 지연 이자 정확히 받는 법 | 계산 기준·시점, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.jeonselaw.com/bbs/board.php?bo_table=jl_law&wr_id=2374&page=95
17. 5% 초과 인상은 무효, 부당이득으로 반환 가능 #황규현박사 - YouTube, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=Rbi17uqLkZg
18. 상가임대차계약서 월세 인상시키는 특약 문구는 어떻게 작성해야 ..., 12월 30, 2025에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=LwXWjW8RHQQ
19. [임대차계약 불이행] 강행규정으로 인한 임대인의 손해배상청구 ..., 12월 30, 2025에 액세스, https://minsnailunion.net/consultlist/?bmode=view&idx=5514232
20. 주택임대차표준계약서 - 법무부, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.moj.go.kr/sites/moj/download/20231006_01.pdf
21. 임대차계약서상 부동문자로 인쇄된 특약사항이 약관에 해당하는지, 12월 30, 2025에 액세스, https://m.cafe.daum.net/2360222/qSxJ/34?listURI=%2F2360222%2FqSxJ
22. 임대차 계약서의 무서운 특약, 대법원의 반전 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/case-lenses/12659
23. 임대차계약 특약 검토 자문사례 - 법무법인 인사이트, 12월 30, 2025에 액세스, https://insight-law.com/index.php?hCode=BOARD&page=view&idx=206&bo_idx=

16&hCode=BOARD&bo_idx=16&sfl=&stx=
24. 깡통전세 예방하는 임대차계약서 양식 작성 노하우: 특약사항 꿀팁 포함, 12월 30, 2025에 액세스, https://lawyer-note.com/%EA%B9%A1%ED%86%B5%EC%A0%84%EC%84%B8-%EC%98%88%EB%B0%A9%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%9E%84%EB%8C%80%EC%B0%A8%EA%B3%84%EC%95%BD%EC%84%9C-%EC%96%91%EC%8B%9D-%EC%9E%91%EC%84%B1-%EB%85%B8%ED%95%98%EC%9A%B0/
25. 아파트 임대차계약 종료 후 원상회복 범위 분쟁 판결 - 엘파인드, 12월 30, 2025에 액세스, https://lfind.kr/cases/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%82%A8%EB%B6%80%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/2017%EA%B0%80%EB%8B%A842519
26. 공지사항 | 한국부동산원 · LH 임대차분쟁조정위원회, 12월 30, 2025에 액세스, https://adrhome.reb.or.kr/adrhome/reb/LO010100/bbs/View.do?Key=105010000000020221017 18&boardIdx=157&boardNo=4
27. 임대차 계약서의 대표적인 독소 조항들 - 미주중앙일보, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.koreadaily.com/article/5102042
28. 전국법원 주요판결 상세보기, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.scourt.go.kr/portal/dcboard/DcNewsViewAction.work?bub_name=¤tPage=&searchWord=&searchOption=&gubun=44&seqnum=25892&cbub_code=000250
29. 판례로 보는 묵시적 갱신 중도 해지시 중개수수료 부담 주체 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/posts/107881
30. 묵시적 갱신 후 중도 퇴실시 발생하는 중개보수 임차인이 부담하는 ..., 12월 30, 2025에 액세스, https://lameans.tistory.com/1183
31. [알기 쉬운 생활 속 임대차 정보]특약 없다면 중개수수료는 임대인 부담, 12월 30, 2025에 액세스, https://v.daum.net/v/20251222002312277
32. 한국부동산원 · LH 임대차분쟁조정위원회, 12월 30, 2025에 액세스, https://adrhome.reb.or.kr/adrhome/reb/LO010100/bbs/View.do?Key=104040000000020221017 18&boardIdx=38&boardNo=11
33. 계약 전 필독! 부동산 계약 시 특약사항 이것만큼은 꼭! - 카드/한컷, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148920090
34. 건물 원상회복 특약 맺었어도 임차인 수리비 부담 의무없다 - 매일경제, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.mk.co.kr/news/all/4294639
35. - 법무법인 반율, 12월 30, 2025에 액세스, http://thelaw.co.kr/632/
36. 곰팡이 결로 임대인 수선의무 - 변호사 임대차GO, 12월 30, 2025에 액세스, https://lameans.tistory.com/462
37. 곰팡이 문제로 인한 주택 임대차 계약 해지 및 보증금 반환 사건, 12월 30, 2025에 액세스, https://lfind.kr/cases/%EC%88%98%EC%9B%90%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/2019%EB%82%982930
38. 도배, 장판 비용을 집주인이 떠넘길 수 있나요? | 임대차 상담사례 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/qna/522180
39. [생활 속 임대차분쟁 솔루션]원상회복비용, 임차목적물의 상태 악화, 12월 30, 2025에 액세스, https://m.kwnews.co.kr/page/app/20240526193806449 92

40. 임대차 계약 '원상복구' 특약, 이전 시설물 철거는 내 몫이 아니다 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/case-lenses/10118
41. 인테리어 원상복구 책임 범위 판례, 12월 30, 2025에 액세스, https://cleanup-restore.tistory.com/1
42. 진화하는 임차인 내쫓기 "임대차보호법 대폭개정 시급" - Daum, 12월 30, 2025에 액세스, https://v.daum.net/v/LocMemnwBw
43. 세입자 강제퇴거 가능한가요? 계약과 반려동물 문제 | 임대차 상담사례, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/qna/571061
44. 동물 키운다는 이유로 한 임대차계약해지 분쟁의 해결 실마리는?, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.igimpo.com/news/articleView.html?idxno=77483
45. 「주택임대차보호법」 해설집, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.gg.go.kr/uploads/CONTENTS/site/gg/%EC%A3%BC%ED%83%9D%EC%9E%84%EB%8C%80%EC%B0%A8%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95+%ED%95%B4%EC%84%A4%EC%A7%91(%EA%B5%AD%ED%86%A0%EA%B5%90%ED%86%B5%EB%B6%80-%EB%B2%95%EB%AC%B4%EB%B6%80).pdf
46. 임대차 목적물의 하자, 누가 수선해야 할까?, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.scourt.go.kr/portal/gongbo/PeoplePopupView.work?gubun=23&seqNum=1737
47. 임대차관련 원상복구문제, 12월 30, 2025에 액세스, https://lawopenpia.com/bbs/chae_4/view/?p=4&s=47562&filed=&key_word=
48. 임대차분쟁조정 주요사례 담은「분쟁조정 사례집」발간 - KDI 경제교육, 12월 30, 2025에 액세스, https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=221658&topic=C&pp=20&datecount=&recommend=&pg=
49. 당신의 건물을 지키는 법: 상가임대차보호법의 2가지 독소조항, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.hankyung.com/article/202506195682O
50. 임차인이 계약갱신 요구를 한 이후에 임차주택을 양수 ... - 대한민국 법원, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?seqnum=8947&gubun=4&searchOption=&searchWord=
51. [판례평석] 임차인의 갱신요구권포기약정의 번의와 매매계약의 해제, 12월 30, 2025에 액세스, https://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=30841
52. "월세 3개월 밀렸으니 가게 비우세요"... 계약서 살펴보니 '무효' - 언론 ..., 12월 30, 2025에 액세스, https://www.daeryunlaw.com/broadcast/5759
53. 월세 연체와 강제퇴거 특약의 법적 효력 | 임대차 상담사례 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/qna/554362
54. ♂ '주택임대차보호법'에 따른 계약갱신 요구권은 언제 ... - 홈노크, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.homeknock.co.kr/web-front/community/insight/13464/
55. 월세 연체 대비 계약서 특약, 어디까지 써야 집주인에게 유리할까?, 12월 30, 2025에 액세스, https://realestate.ehyun.co.kr/monthly-rent-contract-clauses
56. 전·월세 계약 시, 효력 있는&없는 특약사항 - 부동산114, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.r114.com/?_c=Research&pageNm=reportnews&_m=Detail&bno=200&gno=7&num=7392
57. 신규 임대차계약이 기존 계약의 갱신으로 인정되는지 여부 - 도시정비, 12월 30, 2025에 액세스, http://www.remagazine.co.kr/news/articleView.html?idxno=10419

58. 세입자 동의 없으면 임대료 5% 인상도 못한다 - 한국일보, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2020082313550001156
59. 전입신고 지연 요청으로 인한 임대차 특약 효력 다툼 사건 - 엘파인드, 12월 30, 2025에 액세스, https://lfind.kr/cases/%EB%8C%80%EC%A0%84%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90/2023%EB%82%98211817
60. 법블레스유~ 임대차 분쟁, 한국부동산원 변호사가 직접 답해드립니다!, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=BTRevlSjlZI
61. [임대차 변호사] 반려동물 키워도 특약 없으면 임대차 계약 해지 못한다., 12월 30, 2025에 액세스, https://sosongpro.com/%EB%B0%98%EB%A0%A4%EB%8F%99%EB%AC%BC%EC%9D%84-%ED%82%A4%EC%9B%8C%EB%8F%84-%EA%B8%88%EC%A7%80-%ED%8A%B9%EC%95%BD%EC%9D%B4-%EC%97%86%EC%9C%BC%EB%A9%B4-%EC%9E%84%EB%8C%80%EC%B0%A8-%EA%B3%84%EC%95%BD/
62. 판례 > 건물명도·손해배상(기) - 국가법령정보센터, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=186151
63. 임대차계약 종료후 원상회복비용청구 승소사례_임대인, 12월 30, 2025에 액세스, https://chlawyer.tistory.com/entry/%EC%9E%84%EB%8C%80%EC%B0%A8%EA%B3%84%EC%95%BD-%EC%A2%85%EB%A3%8C%ED%9B%84-%EC%9B%90%EC%83%81%ED%9A%8C%EB%B3%B5%EB%B9%84%EC%9A%A9%EC%B2%AD%EA%B5%AC-%EC%8A%B9%EC%86%8C%EC%82%AC%EB%A1%80%EC%9E%84%EB%8C%80%EC%9D%B8
64. 공정위, 부동산 거래 불공정약관 유형 주의 발표 - 경제 | 기사 - 더팩트, 12월 30, 2025에 액세스, http://news.tf.co.kr/read/economy/1081286.htm
65. 특약사항에 따른 강제퇴거와 복비 부담 문제 | 임대차 상담사례 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/qna/471034
66. 묵시적갱신 후 부동산 중개수수료는 누가 낼까? - YouTube, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.youtube.com/watch?v=uSeTqbk1gf0
67. 상가 권리금 관련 : 계약서 독소조항 vs 권리금 회수기회 보호 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/qna/295241
68. 판례 > 대법원 2022다202498 - 사법정보공개포털, 12월 30, 2025에 액세스, https://portal.scourt.go.kr/pgp/main.on?w2xPath=PGP1011M04&jisCntntsSrno=3282245
69. 주택임대차분쟁조정사례집(2021년 12월 발간), 12월 30, 2025에 액세스, https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/118/554749/artclView.do
70. 공지사항 | 한국부동산원 · LH 임대차분쟁조정위원회, 12월 30, 2025에 액세스, https://adrhome.reb.or.kr/adrhome/reb/LO010100/bbs/View.do?Key=105010000000002022101718&boardIdx=170&boardNo=4
71. 법무정책서비스>법무/검찰>주택임대차법령정보>주택임대차표준, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.moj.go.kr/moj/314/subview.do
72. 주택임대차표준계약서 - 법무부, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.moj.go.kr/sites/moj/download/210818_01.pdf
73. 주택임대차 표준계약서(2023년 수정) 다운받기>주택임대차 ... - 법무부, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/118/569781/artclView.do
74. 묵시갱신 or 갱신요구권 행사 이후 새로 계약서 작성한 경우.. 새로운 ..., 12월 30,

2025에 액세스, https://lameans.tistory.com/1074
75. [22년도] 국토교통부- 주택임대차분쟁 조정사례집 > 종합주거정보, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.sjhome.or.kr/bbs/board.php?bo_table=info1&wr_id=9&sst=wr_hit&sod=desc&sop=and&page=1
76. 한국소비자원_소비자분쟁조정 사례집_20210706 | 공공데이터포털, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.data.go.kr/data/15120232/fileData.do?recommendDataYn=Y
77. 임대인과의 곰팡이 문제로 인한 법적 분쟁 | 임대차 상담사례 - 로톡, 12월 30, 2025에 액세스, https://www.lawtalk.co.kr/qna/521980